

RECURSO CÍVEL Nº 5110392-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VERGILIO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROSO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A (RÉU)

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS DA SJRJ. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ALEGAGAMENTE FRAUDULENTOS E DESCONTADOS EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE EXCLUI O INSS DO POLO PASSIVO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA GARANTIR A PRESENÇA DO INSS NO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para manter o INSS no polo passivo, anulando a sentença de extinção sem resolução do mérito recorrida. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5110392-10.2024.4.02.5101

510015628052 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5110392-10.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: VERGILIO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROSO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO (RÉU)

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, em face da sentença de extinção sem resolução do mérito do processo, em que se demanda a cessação de empréstimos consignados, bem como indenização por dano material e moral.

Segue a sentença:

Trata-se de ação ajuizada por VERGILIO EDUARDO DE OLIVEIRA BARROSO, com pedido de tutela de urgência, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, do BANCO AGIBANK S.A e de NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO objetivando a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado de nºs 1516207366 e 1516175946, o cancelamento dos descontos em folha decorrentes do mencionado contrato, a devolução em dobro dos valores já descontados e o pagamento de quantia referente a danos morais. Atribui à causa o valor de R\$ 33.413,12.

No caso concreto, a parte autora pretende a condenação dos réus ao pagamento de reparação material e extrapatrimonial em virtude de alegados descontos indevidos ocorridos em seu benefício previdenciário.

Conquanto o INSS possa ser eventualmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de irregulares averbações de descontos nos benefícios que gerencia, a causa de pedir dos presentes autos diz respeito à ilegalidade na contratação de empréstimos consignados firmados com bancos privados, ilícito que, se eventualmente comprovado, não pode ser atribuído à autarquia ré, que não detém o dever de fiscalização das consignações, mas apenas registra os pedidos de averbações em folha, nos termos da lei.

Neste sentido, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Federal nº 0500796-67.2017.4.05.8307/PE (Tema 183), a Turma Nacional de Uniformização firmou as seguintes teses:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de "empréstimo consignado", concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os "empréstimos consignados" forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

(TNU, PEDILEF Nº 0500796-67.2017.4.05.8307/PE, Rel. Juiz Federal Fábio César de Oliveira, decisão: 12/09/2018).

Embora a decisão da TNU no Tema 183 tenha abordado especificamente os casos de empréstimos consignados com instituições financeiras, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário.

Tanto os empréstimos consignados quanto as mensalidades associativas resultam em descontos diretos no benefício previdenciário do segurado. Ambos decorrem de negócios jurídicos celebrados entre o beneficiário e terceiros, sem proveito para o INSS. Em ambas as situações, a autarquia atua como mera intermediária, operacionalizando os descontos com base em informações fornecidas por terceiros (instituições financeiras ou associações).

Em outras palavras, o INSS não possui o dever legal nem as condições materiais para analisar a veracidade das informações encaminhadas pela instituição financeira ou pela associação nos casos de descontos em benefícios previdenciários.

O art. 6º, §2º, da Lei nº 10.820/2003 é claro ao restringir a responsabilidade da autarquia à "retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado". Portanto, a lei não impõe ao INSS o dever de fiscalização da veracidade das informações fornecidas pelas instituições financeiras ou associações. Em vez disso, limita seu papel à mera operacionalização dos descontos.

A operacionalização dos descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários foi regulamentada pela Instrução Normativa PRES/INSS nº 162, de 14 de março de 2024. A norma evidencia que o INSS atua exclusivamente como intermediário, sem qualquer controle sobre a autenticidade das autorizações fornecidas pelos beneficiários.

O processo se inicia com a celebração de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a entidade associativa e o INSS, permitindo à entidade realizar descontos diretamente nos benefícios dos aposentados e pensionistas. Contudo, além do ACT com o INSS, a entidade deve firmar um contrato independente com a Dataprev, empresa responsável pelo processamento tecnológico das informações:

Art. 1º Estabelecer, no âmbito do INSS, critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica - ACTs relativos aos descontos, em benefícios de aposentados ou pensionistas do Regime Geral de Previdência Social de mensalidade associativa.

*§ 1º Para operacionalizar o desconto de mensalidade associativa em benefícios de aposentados ou pensionistas, **as entidades deverão celebrar ACT com o INSS e contrato com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev.***

Assim, enquanto o INSS cuida do credenciamento e da formalização dos descontos, a Dataprev se encarrega do processamento técnico dos dados. As atribuições do INSS e da Dataprev são distintas e autônomas:

Do INSS

*Art. 9º Em qualquer circunstância, **a responsabilidade do INSS em relação aos descontos associativos em benefícios previdenciários fica restrita ao repasse à entidade dos valores relativos aos descontos operacionalizados na forma desta Instrução Normativa**, não cabendo à Autarquia responsabilidade solidária e/ou subsidiária sobre os eventuais descontos alegadamente não autorizados.*

§ 1º Cabe ao INSS o credenciamento das entidades, por intermédio da celebração de ACT, desde que atendidos os requisitos legais e técnicos exigidos por esta Instrução Normativa.

§ 2º O INSS disponibilizará serviços de bloqueio, desbloqueio e exclusão do desconto da mensalidade associativa nos seus canais remotos de atendimento.

Da Dataprev

*Art. 14. **A Dataprev processará as informações dos termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa, bem como às de exclusão de desconto, objetos desta Instrução Normativa.***

Parágrafo único. Caberá à Dataprev:

I - disponibilizar na Central de Serviços "MEU INSS" os termos de adesão ao desconto de mensalidade associativa efetivados após o prazo legal trazido por esta Instrução Normativa; e

II - garantir a segurança relativa ao uso e tratamento de dados pessoais sob sua tutela.

[...]

Quando a entidade pretende efetuar um desconto, deve obter do beneficiário uma autorização expressa, formalizada por meio do termo de adesão (art. 4º). Este termo deve ser assinado eletronicamente, utilizando-se de assinatura avançada com reconhecimento biométrico (art. 4º, inciso II). A gestão dessa tecnologia cabe exclusivamente à Dataprev, que padroniza os procedimentos e assegura a integridade dos dados (art. 5º). O INSS, por sua vez, não participa da verificação ou validação dessas assinaturas, limitando-se a garantir que os ACTs estejam formalmente corretos e que a entidade tenha cumprido os requisitos legais para a operacionalização (art. 9º, § 1º).

Após a assinatura do termo de adesão, a entidade encaminha essas informações à Dataprev, que processa os descontos nos sistemas de pagamento dos benefícios previdenciários (art. 14). Neste ponto, o papel do INSS resume-se a executar o repasse dos valores descontados, conforme as instruções recebidas (art. 9º). Toda a responsabilidade pela veracidade das informações fornecidas e pela legitimidade da assinatura recai sobre a entidade acordante (art. 19).

Portanto, o entendimento firmado pela TNU no Tema 183 deve ser aplicado, por analogia, aos casos de descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários. Consequentemente, só se poderia cogitar de responsabilidade subsidiária do INSS uma vez demonstrada a insolvência do responsável principal.

Além do mais, a associação se trata de pessoa jurídica de direito privado (art. 45, §3º, do CPC). Dessa forma, a validade do negócio jurídico que deu causa aos descontos mensais sobre o benefício previdenciário constitui questão a ser submetida à análise do juiz estadual competente, que poderá determinar, inclusive ao INSS, a cessação dos descontos que o autor reputa indevidos.

Mesmo a prolação de sentença contra a associação e seu trânsito em julgado não demonstrariam o direito da parte autora de cobrar do INSS indenização pelos danos sofridos, pois essas condições não têm o condão de provar o exaurimento das forças do devedor primário.

Para o atingimento do patrimônio do responsável subsidiário, o interessado deve provar também a insolvência, ou seja, que o devedor principal foi condenado e não detém "meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa." (REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019).

Numa palavra, o fato gerador da responsabilidade subsidiária é a insolvência do devedor principal. Sem essa condição, falta interesse de agir nas ações voltadas contra aquele. É por essa razão que o termo inicial da prescrição da pretensão contra o devedor subsidiário nasce apenas no momento em que configurada a insolvência do devedor principal:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. FALÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É entendimento assente nesta Corte Superior, que "mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano".

IV - Ausência de ofensa à coisa julgada, à ampla defesa e ao contraditório, porquanto esta Corte Superior firmou entendimento no sentido da possibilidade do ente público Concedente figurar no polo passivo da demanda em fase de cumprimento de sentença.

V - O tribunal de origem adotou orientação consonante ao entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

Aqui, ao contrário do que pretende a parte demandante, a relação jurídica que deve ser discutida é aquela travada exclusivamente entre a parte autora e os bancos réus, de modo a averiguar-se a regularidade ou mesmo existência de contratação que justifique os descontos e para esta quaestio juris não há que se falar em pertinência subjetiva que justifique a integração do polo passivo pelo INSS.

Portanto, flagrante a ilegitimidade do INSS para responder aos termos da demanda.

Quando o mesmo juiz é competente para examinar as pretensões voltadas contra o devedor principal e subsidiário, o princípio da economia processual autoriza a tramitação de uma única ação diretamente contra os dois devedores, condicionando o atingimento do patrimônio do devedor subsidiário ao esgotamento dos meios de pagamento pelo principal. No entanto, a prorrogação só ocorre nos casos de incompetência relativa (art. 65 do CPC). Quando o juiz é absolutamente incompetente para apreciar o pedido em relação a um dos devedores, a conexão entre as demandas não autoriza o juiz a julgar pedido em relação ao qual é absolutamente incompetente.

É o que acontece nas ações movidas por segurados ou pensionistas que alegam fraude ou cobrança indevida sobre benefício previdenciário: o juiz federal somente tem competência para apreciar a pretensão voltada contra o INSS, responsável subsidiário. Não é possível descumprir a Constituição Federal no ponto em que delimita a competência da Justiça Federal (art. 109 da CF) para permitir que o juiz federal julgue a ação voltada contra a associação apenas porque tal reunião de ações é mais conveniente à parte autora.

Dessa forma, primeiro deve ser ajuizada demanda contra a entidade privada perante o juiz estadual. Sobreindo condenação e prova da insolvência do devedor principal, poderá o autor ajuizar nova ação contra o INSS, oportunidade em que deverá demonstrar "negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização", conforme decidiu a TNU.

Neste sentido, excluída a autarquia previdenciária do polo passivo, e verificando-se que a segunda ré não se enquadra nas hipóteses previstas do art. 109, I da CF/88, abaixo transcrito, visto que se trata de uma pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública federal, tanto direta quanto indireta, é o caso de julgar extinta a demanda.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

*V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; **(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)***

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os habeas corpus , em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

Deste modo, o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito, por incompetência ratione materiae.

Dispositivo

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por reconhecer a ilegitimidade do INSS para responder aos termos desta demanda, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, cumulado com artigo 330, II, todos do Código de Processo Civil.

Recurso inominado no evento 6. Sustenta a legitimidade do INSS.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, *“exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.”*

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (*“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”*).

A solução da controvérsia recursal reside em se saber se o INSS é parte legítima ou não nesta demanda.

O Tema 183 da TNU não trata expressamente da legitimidade do INSS, mas sem dúvida o seu teor a pressupõe, conclusão a que se chega a uma simples leitura:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.

No item I do Tema transcrito, não se afirma que, sendo a instituição financeira credora a mesma encarregada de manter a conta de crédito da prestação mensal do benefício, o INSS não seja parte legítima. Como há previsão em lei para os descontos de empréstimos consignados e outros, o INSS deve participar do processo a fim de esclarecer a origem dos descontos e, eventualmente, cumprir obrigação de cancelá-los. Veja o art. 6º, *caput*, da Lei 10.820/2003:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

Sendo assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, declarando a incompetência da Justiça Federal após a exclusão do INSS do polo passivo, vai de encontro ao entendimento desta Turma Recursal que admite a autarquia no polo passivo (veja os julgados nos processos nºs: 5001717-38.2024.402.5105, 5000418-90.2024.4.02.5116 e 5007437-09.2022.4.02.5120).

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para manter o INSS no polo passivo, anulando a sentença de extinção sem resolução do mérito recorrida. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

